

หรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการของผู้ฟ้องคดีเป็นเวลาห้าปี ผู้ฟ้องคดีจึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าว นั้นเมื่อคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่พิพาทเป็นคำสั่งทางปกครอง กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งทางปกครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ทั้งนี้ แม้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจะอาศัยอำนาจตามมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ออกคำสั่งที่ ๒๒/๒๕๕๗ฯ อันทำให้คำสั่งดังกล่าวเป็นการใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญก็ตาม แต่การออกคำสั่งและการปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติย่อมเป็นอำนาจของเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจหน้าที่ที่จะต้องพิจารณาว่ามีการกระทำที่เข้าเกณฑ์เป็นการฝ่าฝืนต่อคำสั่งดังกล่าวหรือไม่ โดยหากมีการกระทำที่ฝ่าฝืนคำสั่งข้างต้นจริง เจ้าหน้าที่ย่อมมีอำนาจออกคำสั่งให้เป็นไปตามคำสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ ซึ่งการพิจารณาและออกคำสั่งของเจ้าหน้าที่ในกรณีนี้เป็นการกระทำทางปกครอง มิใช่การใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๕๐/๒๕๖๑)

คำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินฟ้องว่า หัวหน้าฝ่ายรังวัด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) สำนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาหน้าป่าดทำการรังวัดสอบเขตที่ดินของเจ้าของที่ดินแปลงข้างเคียงโดยกำหนดแนวเขตขึ้นใหม่ ทำให้รุกล้ำเข้าไปในที่ดินของผู้ฟ้องคดี โดยต่อมาได้มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดังกล่าวแต่ไม่สามารถตกลงกันได้ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานี สาขาหน้าป่าด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปยื่นฟ้องคดีต่อศาล ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รวมทั้งเพิกถอนการรังวัดสอบเขตของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๖๐/๒๕๖๐)

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของโฉนดที่ดินในท้องที่ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ฟ้องว่าได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่อธิบดีกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งให้เพิกถอนโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดี เนื่องจากออกในเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๑๔ ซึ่งเป็นที่ดินต้องห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดินตามข้อ ๑๔ (๕) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ และปลัดกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒)



มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นั้น กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๕๕/๒๕๖๐)

กรณีฟ้องว่า เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสันทราย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ออกโฉนดที่ดินให้แก่นางสาว พ. โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากทับที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีอยู่อาศัยและครอบครองทำประโยชน์ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนโฉนดที่ดินในส่วนที่ออกทับที่ดินของผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อการออกโฉนดที่ดินของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นการใช้อำนาจตามประมวลกฎหมายที่ดินที่มีผลกระทบต่อสิทธิและหน้าที่ของบุคคล อันเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๘/๒๕๖๑)

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ครอบครองที่ดินตามหลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) ฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) อาศัยอำนาจตามข้อ ๔ (๑) และ (๒) ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอน ทำลายสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งอื่นใดและออกไปจากที่ดินซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายที่จะดำเนินการกับผู้ครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นั้น เมื่อการออกคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่มีผลกระทบต่อสิทธิในที่ดินของผู้ฟ้องคดี คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าวจึงเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๐/๒๕๖๑)

กรณีผู้ฟ้องคดีทั้งสิบห้าคนซึ่งเป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินมือเปล่าในเขตพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ และอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เพิกถอนหรือแก้ไขหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (น.ส.ล.) ที่ออกทับที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีครอบครองและทำประโยชน์ นั้น เมื่อการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้อาศัยอำนาจหน้าที่ตามประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายที่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล อันมีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติ



วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และแม้คดีมีประเด็นที่จะต้องพิจารณาเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินของผู้ฟ้องคดีทั้งสิบห้าคนด้วยก็ตาม แต่ก็เป็นเพียงการพิจารณาเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ประเภทหนึ่งของบุคคลซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐยอมพิจารณาจากข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายก่อนการพิจารณาตัดสินใจใช้อำนาจทางปกครองในเรื่องนั้น ๆ เช่นเดียวกับการพิจารณาตัดสินใจใช้อำนาจทางปกครองของเจ้าหน้าที่ของรัฐในเรื่องอื่น ๆ ประกอบกับเมื่อพิจารณา มาตรา ๗๑ (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ที่บัญญัติให้คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองที่เกี่ยวกับสิทธิแห่งทรัพย์สินใด ๆ คู่กรณีที่เกี่ยวข้องอาจอ้างกับบุคคลภายนอกได้ เว้นแต่บุคคลภายนอกจะมีสิทธิดีกว่า ย่อมเป็นการแสดงให้เห็นว่าสิทธิแห่งทรัพย์สินอยู่ในขอบเขตเนื้อหาของคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองได้ อันเป็นการยืนยันว่า ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีปกครองที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิแห่งทรัพย์สินได้ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาจากข้อหาหลักแห่งคดีประกอบคำขอของผู้ฟ้องคดีทั้งสิบห้าคนแล้ว เห็นว่าเป็นการฟ้องเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งทางปกครองและเป็นคำขอที่ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง กรณีจึงเห็นได้ว่า การพิจารณาประเด็นเกี่ยวกับสิทธิในที่ดินเป็นเพียงการพิจารณาประเด็นปัญหาข้อเท็จจริงประเด็นหนึ่งที่ศาลปกครองจะนำมาใช้ประกอบการพิจารณาพิพากษาเท่านั้น มิใช่ประเด็นหลักแห่งคดีแต่ประการใด (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๔๘/๒๕๖๑)

คำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับการพัสดุ

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ยื่นขอประกวดราคาซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบอีเมลกระทรวงยุติธรรม ระยะที่ ๑ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ปลัดกระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และอธิบดีกรมบัญชีกลาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้แจ้งเวียนรายชื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสามเป็นผู้ที่ทำงานต่อส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถเข้าระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้นั้น แม้ผู้ฟ้องคดีจะอ้างว่าความเดือดร้อนเสียหายของผู้ฟ้องคดีไม่ได้เกิดจากการได้รับคำสั่งลงโทษให้เป็นผู้ทำงาน แต่เกิดจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองแจ้งเวียนรายชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทำงานดังกล่าวก็ตาม แต่เมื่อการสั่งให้เป็นผู้ทำงานเป็นมาตรการที่มีลักษณะจำกัดสิทธิของบุคคลโดยมีขึ้นเพื่อป้องกันมิให้หน่วยงานของรัฐเข้าทำสัญญากับบุคคลที่มีสถานะเป็นผู้ทำงานดังกล่าว เพราะจะส่งผลกระทบต่อการคัดเลือกคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐตลอดจนผลสัมฤทธิ์ของการจัดทำภารกิจต่าง ๆ โดยสภาพ จึงให้หน่วยงานของรัฐได้รับทราบกันอย่างทั่วถึง โดยการแจ้งเวียนรายชื่อของบุคคลที่มีสถานะดังกล่าวให้เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปตามข้อ ๑๔๕



วรรคสอง ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ด้วย จึงไม่อาจกล่าวอ้างว่าความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งให้เป็นผู้ทำงานกับความเดือดร้อนเสียหาย อันเกิดจากการแจ้งเวียนคำสั่งเป็นคณละส่วนแยกต่างหากจากกัน และเมื่อคำสั่งให้เป็นผู้ทำงานเป็นคำสั่งทางปกครองตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ถูกสั่งให้เป็นผู้ทำงานหากประสงค์จะแก้ไขเยียวยาความเสียหายก็ต้องโต้แย้งคัดค้านคำสั่งให้เป็นผู้ทำงานอันเป็นคำสั่งที่กระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของตน มิใช่โต้แย้งการแจ้งให้ทราบถึงความมีอยู่ของคำสั่งนั้น (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๒๗/๒๕๖๐)

คำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับการพระราชทานอภัยโทษและการราชทัณฑ์

กรณีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้บัญชาการเรือนจำกลางสงขลา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่ให้ลงโทษผู้ฟ้องคดีโดยลดชั้นนักโทษเด็ดขาดจากนักโทษชั้นเยี่ยมเป็นชั้นเลวมาก เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งทางปกครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๐๒/๒๕๖๐)

คำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับองค์กรวิชาชีพ

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของแพทยสภา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่ยกข้อกล่าวหากรณีผู้ฟ้องคดีร้องเรียนว่า นายแพทย์ ว. ซึ่งเป็นแพทย์เวรโรงพยาบาลบางใหญ่ ทำการตรวจรักษาผู้ป่วยไม่เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพเวชกรรม ประพฤติผิดข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๙ นั้น กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๔/๒๕๖๑)

คำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นพนักงานสถานธนาถนุบาล ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนาถนุบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ ๓ ฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของประธานกรรมการจัดการสถานธนาถนุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ผู้ถูกฟ้องคดี) ที่ให้ย้ายผู้ฟ้องคดีไปเป็นผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนาถนุบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ ๒ เนื่องจาก



เป็นการย้ายผู้ฟ้องคดีไปดำรงตำแหน่งในสถานธนาบาลระดับเขตซึ่งเป็นระดับที่ต่ำกว่าเดิม ทั้งที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ยื่นคำร้องขอย้ายและไม่ได้กระทำความผิดหรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย นั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานในนามคณะกรรมการจัดการสถานธนาบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จ.ส.ท.) ตามข้อ ๑๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการส่งเสริมการดำเนินงานกิจการสถานธนาบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ อาศัยอำนาจตามข้อ ๑๕ ของระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยพนักงานสถานธนาบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ ออกคำสั่งย้ายผู้ฟ้องคดี ข้างต้น คำสั่งดังกล่าวจึงเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อผู้ฟ้องคดีโต้แย้งว่าคำสั่งข้างต้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๒๔/๒๕๖๑)

๒) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “หนังสือต่าง ๆ”

คำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ ตั้งอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมฟ้องว่า ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี (ผู้ถูกฟ้องคดี) ออกหนังสืออนุญาตให้ทายาทของนาย ห. เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑) โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนหนังสือดังกล่าว นั้น เมื่อหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔-๐๑) เป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ การฟ้องคดีนี้ จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๕๘/๒๕๖๐)

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ป่าชายน้ำ บ้านน้ำมุด ตำบลแม่กระบุง อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ฟ้องโต้แย้งการที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีกับพวกหรือบริวาร ทำลาย หรือรื้อถอนพืชผลอาสิน หรือสิ่งอื่นใดที่ผิดไปจากสภาพเดิมออกไปให้พ้นจากอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งตามหนังสือดังกล่าว กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๑๑/๒๕๖๐)



คำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดของมหาวิทยาลัยมหิดล (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) ฟ้องว่า การที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และคณะบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาไม่ต่อเวลาการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ฟ้องคดี เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนหนังสือดังกล่าว นั้น แม้นิติสัมพันธ์ระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ จะสืบเนื่องมาจากสัญญาจ้างพนักงานก็ตาม แต่เมื่อการพิจารณาไม่ต่อเวลาการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ฟ้องคดี มิใช่เป็นการพิจารณาสิทธิหน้าที่ตามสัญญาของคู่สัญญา หากแต่เป็นการพิจารณาโดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการที่ใช้บังคับเป็นการทั่วไป ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการต่อเวลาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๓ การพิจารณาต่อเวลาปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยจึงเป็นการพิจารณาใช้อำนาจอีกส่วนหนึ่งซึ่งสามารถแยกออกได้ต่างหากจากการพิจารณาสิทธิหน้าที่ของคู่สัญญาตามที่กำหนดในสัญญา ส่วนการที่หลักเกณฑ์ดังกล่าวกำหนดให้พิจารณาความจำเป็นเกี่ยวกับภาระงาน ฯลฯ นั้น ก็มิได้หมายความว่ากรณีเป็นเรื่องดุลพินิจโดยปราศจากหลักเกณฑ์ใด ๆ หรือเป็นเรื่องอำเภอใจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ในฐานะผู้แสดงเจตนาในการทำสัญญา ที่ศาลไม่อาจกำหนดค่าบังคับเจตนาได้ หากแต่เป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ยังคงต้องทำการพิจารณาโดยเคารพต่อกฎหมายและหลักเกณฑ์ดังกล่าว ซึ่งศาลสามารถควบคุมตรวจสอบว่ามีการใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วหรือไม่ กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๓๘/๒๕๖๐)

๓) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “มติของสภาหรือคณะกรรมการ”

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “การอนุญาต”

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “การอนุมัติ”

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๖) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “การวินิจฉัยอุทธรณ์”

คำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน

กรณีฟ้องว่า คำวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่มีความเห็นตามข้อทักท้วงของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ซึ่งให้เรียกเงินจากผู้รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลตำบลตุ้ม (ผู้ฟ้องคดี) และหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจากกรณีที่ผู้ฟ้องคดีมีการกันเงินรายจ่ายค้างจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในหมวดค่าใช้สอย หมวดค่าวัสดุ และหมวดเงินอุดหนุนที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่ขออนุมัติกันเงินต่อสภาเทศบาลโดยมิได้ทำข้อตกลงกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก่อนการปฏิบัติ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ดังกล่าวนั้น เมื่อคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นการสั่งการให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติตามหนังสือวินิจฉัยสั่งการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งใช้อำนาจในฐานะเป็นผู้ควบคุมดูแลผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ อันมีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังนั้น คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีผลกระทบต่อสถานะภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี อันเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๒๕/๒๕๖๑)

๗) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “ประกาศ”

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๘) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะของ “การรับจดทะเบียน”

คำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนการจดทะเบียนนิติกรรมในที่ดินของอริบตีกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) นั้น เมื่อการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามมาตรา ๗๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าพนักงานที่ดิน ซึ่งมีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระวัง



หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล จึงเป็นคำสั่งทางปกครอง ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีจึงเป็น คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบ ด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่ง ศาลปกครองสูงสุดที่ ๗๕๖/๒๕๖๐)

๙) คำสั่งทางปกครองที่ออกในลักษณะอื่น ๆ

คำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดิน ตามแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท. ๕) ฟ้องว่า การที่รณรงค์พื้นที่ ราชบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) จัดให้มีการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุสำหรับที่ดินครอบคลุมที่ดิน ที่ผู้ฟ้องคดีครอบครองทำประโยชน์เป็นการกระทำไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งเพิกถอนการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุดังกล่าว นั้น เมื่อการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ เป็นการใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ และกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่มีผลเป็นการยืนยันรับรองสถานะของที่ดินที่พิพาทว่าเป็นที่ราชพัสดุตามพระราชบัญญัติ ที่ราชพัสดุฯ ซึ่งมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ครอบครองและ ทำประโยชน์ในที่ดินพิพาท อันมีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงาน ทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๑๘/๒๕๖๐)

กรณีฟ้องว่า นายอำเภอศรีราชา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) กับเทศบาลนคร เจ้าพระยาสุรศักดิ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) นำซึ่งรังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง และกรมที่ดิน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ดำเนินการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงทับซ้อนกับที่ดินที่ผู้ฟ้องคดี ครอบครองทำประโยชน์ เป็นการออกคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นการรบกวน สิทธิครอบครองของผู้ฟ้องคดี ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนหนังสือสำคัญสำหรับ ที่หลวงดังกล่าว กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง ศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๘๔/๒๕๖๐)



คำสั่งทางปกครองเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน

กรณีนายกเทศมนตรีตำบลหางว (ผู้ฟ้องคดี) ฟ้องว่า ข้อทักท้วงของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระนอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ที่ให้เทศบาลตำบลหางวดำเนินการเรียกเงินจากผู้รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้องกับคดี จำนวน ๓ รายการ อันได้แก่ รายการจ่ายเป็นค่าจ้างดนตรี นักร้อง ดารา การแสดงมายากลและดวงกระบองไฟ ตามโครงการเทศบาลสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวตำบลหางว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ รายการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรีเพื่อจ่ายเป็นค่าสำรวจเส้นทาง สถานที่ สำหรับทัศนศึกษาดูงานตามโครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ผู้สูงอายุ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และรายการเบิกจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารถปรับอากาศ ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเช่าที่พักของผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ที่ไปศึกษาดูงานและกิจกรรมไหว้พระ ๙ วัด ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรีตามโครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ผู้สูงอายุ) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และคำวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่พิจารณาข้อทักท้วงของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และคำชี้แจงของเทศบาลตำบลหางวแล้วยืนยันตามข้อทักท้วงกรณีที่ ๑ และกรณีที่ ๒ ส่วนกรณีที่ ๓ เห็นว่ากิจกรรมไหว้พระ ๙ วัด ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี จึงไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากงบประมาณของผู้ฟ้องคดีได้ นั้น เมื่อคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีต้องดำเนินการตามข้อทักท้วงของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นผลมาจากการที่ผู้ฟ้องคดีรายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้ดุลพินิจตามข้อ ๑๐๓ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ คำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว จึงเป็นการใช้อำนาจในการควบคุมดูแลผู้ฟ้องคดีให้ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่โดยถูกต้องตามกฎหมายตามมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งมีผลผูกพันผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลให้ต้องปฏิบัติตามโดยหากผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อาจส่งผลให้ผู้ฟ้องคดีถูกสั่งให้ระงับการปฏิบัติหน้าที่ได้ตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว คำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในกรณีนี้จึงมีผลกระทบต่อสถานะภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงเป็นคำสั่งทางปกครองเช่นเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๕/๒๕๖๑)



๑.๒.๒ คำสั่งทางปกครองทั่วไป

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินตามแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท. ๕) ฟ้องว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ออกประกาศจังหวัดราชบุรีกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดหาประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีต้องทำสัญญาเช่าที่ดินกับธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศดังกล่าว นั้น เมื่อการออกประกาศจังหวัดราชบุรีกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดหาประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุโดยการจัดให้เช่าที่ดินราชพัสดุแปลงพิพาทเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย ประกอบเกษตรกรรม และกิจการสถานที่พักตากอากาศ เป็นการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ดินราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕ แม้จะมีผลเป็นการทั่วไปโดยมิได้เจาะจงตัวบุคคลก็ตาม แต่ก็มุ่งหมายให้ใช้บังคับเฉพาะกรณีใดกรณีหนึ่งเป็นการเฉพาะเจาะจง กล่าวคือ ใช้บังคับกับที่ดินราชพัสดุที่พิพาท ประกาศจังหวัดราชบุรีดังกล่าวจึงมีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครอง ประเภทคำสั่งทางปกครองทั่วไป กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๑๘/๒๕๖๐)

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ครอบครองที่ดินตามหลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) ฟ้องว่า สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) อาศัยอำนาจตามข้อ ๑ (๑) และข้อ ๒ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ออกประกาศกำหนดให้ที่ดินหมายเลข No ๓๗๘ ซึ่งมีที่ดินของผู้ฟ้องคดีรวมอยู่ด้วย เป็นพื้นที่เป้าหมายที่จะดำเนินการกับผู้ครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งแก้ไขประกาศดังกล่าว โดยให้แยกที่ดินของผู้ฟ้องคดีออกจากแปลงที่ดินพิพาท นั้น เมื่อการออกประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายตามคำสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการกำหนดพื้นที่เป้าหมายที่จะดำเนินการกับผู้ครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เฉพาะกรณีพื้นที่เป้าหมายที่ได้กำหนดในข้อ ๑.๑ ถึงข้อ ๑.๑๔ แต่ยังไม่อาจทราบแน่ชัดได้ว่าผู้ถูกกระทบสิทธิจากประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีจำนวนเท่าใดและผู้ใดบ้าง ประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นคำสั่งทางปกครองทั่วไป กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๐/๒๕๖๑)



๑.๒.๓ กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าการฟ้องโต้แย้งคำสั่งที่พิพาทเป็นคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) โดยไม่ระบุว่าคำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งประเภทใด

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

กรณีที่มูลนิธิศึกษาธรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม (ผู้ฟ้องคดี) ซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ช้องรายการสถานีวิทยุโทรทัศน์ DMC ฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่ให้พักใช้ใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ช้องรายการ สถานีวิทยุโทรทัศน์ DMC เป็นเวลา ๓๐ วัน เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๔/๒๕๖๑)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินตามแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) ได้ยื่นคำขออออกโฉนดที่ดินโดยอาศัยหลักฐาน ส.ค. ๑ ดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นนักวิชาการที่ดินชำนาญการ ได้มีบันทึกเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาว่าที่ดินข้างต้นเป็นที่สาธารณประโยชน์ เห็นควรสั่งไม่รับคำขออออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดี ซึ่งต่อมาเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ได้มีคำสั่งไม่รับคำขออออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนบันทึกเสนอความเห็นและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าว กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๙๔/๒๕๖๐)

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าหนองผือน้อย (ตานกลอย) ตำบลนาใน อำเภอพรหมนิคม จังหวัดสกลนคร ฟ้องว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ผู้ถูกฟ้องคดี) จัดทำแผนที่แสดงแนวเขตอุทยานแห่งชาติภูพานคลาดเคลื่อนและไม่ถูกต้อง



กับหลักเขตอุทยานแห่งชาติภูพานในพื้นที่จริงด้านทิศเหนือ ทำให้บริเวณที่ตั้งวัดป่าหนองผือน้อย (ตานกลอย) ที่อยู่ทางด้านทิศใต้ซึ่งอยู่นอกเขตอุทยานแห่งชาติภูพานต้องตกอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติภูพาน ทำให้ทางวัดไม่สามารถขออนุญาตสร้างวัดได้ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีแก้ไขแผนที่แสดงแนวเขตอุทยานแห่งชาติภูพานให้มีเส้นแนวเขตด้านทิศเหนือตรงกับหลักแนวเขตอุทยานในพื้นที่จริง ส่วนด้านทิศใต้ให้เป็นไปตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตอุทยาน กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๒๐/๒๕๖๐)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับแรงงานและสวัสดิการสังคม

กรณีสมาคมคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย (ผู้ฟ้องคดี) ฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่กระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยปลัดกระทรวงการคลังอาศัยอำนาจตามข้อบังคับกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการให้องค์การของรัฐบาลที่ใช้ทุนหรือทุนหมุนเวียนนำทุนหรือผลกำไรเข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๖ มีหนังสือถึงอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกำหนดให้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนำเงินสภาพคล่องส่วนที่เกินความจำเป็นของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินจำนวน ๒,๐๐๐ ล้านบาท โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามหนังสือดังกล่าว กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๙๓/๒๕๖๐)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน

กรณีฟ้องว่า เมื่อครั้งผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย สภาเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีมติอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมให้กับนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เพื่อนำไปดำเนินโครงการในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ชัยจำนวนหลายโครงการ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๘๐/๒๕๖๑)



กรณีพิพาทอื่น ๆ

กรณีผู้ฟ้องคดีทั้งสามซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนชุมชนการเคหะเชียงใหม่ ฟ้องว่า การคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนชุมชนการเคหะเชียงใหม่ดำเนินการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลวินิจฉัยเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของการคัดเลือกคณะกรรมการชุดดังกล่าว เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๒๖/๒๕๖๐)

๑.๒.๔ กรณีที่ “ไม่ใช่คำสั่งทางปกครอง”

๑) กระบวนการภายในฝ่ายปกครอง

(๑) การพิจารณาทางปกครองเพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครอง

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓ ก.) ฟ้องว่า คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ จังหวัดเลย (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีมติให้ที่ดินบริเวณสนามบินเก่าหนองฟ้าแลบเป็นที่ราชพัสดุ และให้สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย ดำเนินการตรวจสอบแนวเขตให้ชัดเจนและยื่นคำขอออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงต่อไป เป็นเหตุให้สำนักงานที่ดินจังหวัดเลยไม่สามารถออกโฉนดที่ดินให้กับผู้ฟ้องคดีตามคำขอได้ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งตรวจสอบมติของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าว กรณีเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และกระทำละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ อย่างไรก็ตาม เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในขณะยื่นฟ้องคดีนี้ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลยเพิ่งแต่ดำเนินการยื่นคำขอออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงในที่ดินแปลงพิพาทต่อสำนักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาด่านซ้าย ตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีเท่านั้น ซึ่งยังต้องมีการรังวัดเพื่อออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงโดยสำนักงานที่ดินจังหวัดเลย สาขาด่านซ้าย รวมถึงการประกาศเพื่อออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงต่อไป หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่า มติผู้ถูกฟ้องคดีที่ระบุว่าบริเวณสนามบินเก่าหนองฟ้าแลบเป็นที่ราชพัสดุ หรือแผนที่แนวเขตที่ดินราชพัสดุแปลงสนามบินเก่าหนองฟ้าแลบ ที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลยใช้ประกอบคำขอออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงแปลงดังกล่าวไม่ถูกต้อง ผู้ฟ้องคดีก็ย่อมสามารถเข้าสู่กระบวนการ



พิจารณาทางปกครองเพื่อโต้แย้งคัดค้านการรังวัดเพื่อก่อหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงดังกล่าว และใช้สิทธิทางศาล เมื่อกรมที่ดินได้ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงแปลงสนามบินเก่าหนองฟ้าแลบให้แก่กรมธนารักษ์ต่อไป ข้อเท็จจริงตามฟ้องในชั้นนี้จึงเป็นเพียงการเตรียมการเพื่อจะจัดให้มีคำสั่งทางปกครอง ซึ่งถือเป็นการพิจารณาทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ อันยังไม่มีผลเป็นการกระทบสิทธิของผู้ฟ้องคดี (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๖/๒๕๖๑)

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินตามแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑) ฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนบันทึกข้อความของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะนักวิชาการที่ดินชำนาญการที่เสนอความเห็นต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียวว่า เห็นควรไม่รับคำขออนุญาตที่ดินของผู้ฟ้องคดีนั้น บันทึกข้อความดังกล่าวเป็นการเสนอข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเพื่อรายงานผลการตรวจสอบคำขออนุญาตที่ดินของผู้ฟ้องคดีต่อเจ้าพนักงานที่ดิน อันเป็นเพียงบันทึกของเจ้าหน้าที่ชั้นต้นที่เสนอความเห็นตามสายการบังคับบัญชาในขั้นตอนการเตรียมการและการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครอง บันทึกข้อความข้างต้นจึงเป็นเพียงการพิจารณาทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งยังไม่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๙๕/๒๕๖๐)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา ฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนมติของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครสวรรค์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ที่ให้ลงโทษภาคทัณฑ์ผู้ฟ้องคดี นั้น แม้มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดังกล่าวจะเป็นการใช้อำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม แต่เมื่อตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้นายกองการบริหารส่วนตำบลเป็นผู้มีอำนาจในการออกคำสั่งลงโทษทางวินัย ดังนั้น มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงเป็นเพียงความสัมพันธ์ในฐานะผู้กำกับดูแลที่มีต่อนายกองการบริหารส่วนตำบลดอนคา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม ซึ่งเป็นการเตรียมการและการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครอง อันเป็นการพิจารณาทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เท่านั้น มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓



ยังไม่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน รั้งรับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี ที่จะถือเป็นคำสั่งทางปกครอง ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๒๕/๒๕๖๑)

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเดิมเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งให้ประธานกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ระวังการดำเนินการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดี นั้น คำสั่งของอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่แต่งตั้ง คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดี กรณีถูกกล่าวหาว่าลอกเลียนผลงาน ของผู้อื่นในการเขียนคู่มือเพื่อข้อกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นเป็นเพียงขั้นตอนการเตรียมการ และการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง อันเป็นการพิจารณาทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ คบ.๒๙/๒๕๖๐ และที่ คบ.๒๓๔/๒๕๖๐ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงผู้ฟ้องคดีกรณีถูกกล่าวหาว่ามีพฤติการณ์กระทำความ เป็นผู้มีอิทธิพลที่มีส่วนร่วมในการบุกรุกที่ดิน นั้น เมื่อการแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน ข้อเท็จจริงเป็นเพียงการดำเนินการสืบสวนหาข้อเท็จจริงในเบื้องต้นว่าผู้ฟ้องคดีมีพฤติการณ์ และกระทำความผิดวินัยตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่ เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณา ของผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เพื่อเสนอให้มีการออกคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบสวนเพื่อดำเนินการทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดีต่อไป หรือเพื่อเสนอให้สั่งยุติเรื่อง จึงเห็นได้ว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเป็นกระบวนการดำเนินการทางวินัย ในการแสวงหาข้อเท็จจริงเบื้องต้นเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา อันเป็นการพิจารณาทางปกครอง มิใช่คำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๘๕/๒๕๖๐)

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเคยดำรงตำแหน่งรองสารวัตรสืบสวน สถานีตำรวจภูธรบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอน คำสั่งของผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่แต่งตั้งคณะกรรมการ สอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดี กรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงโดยต้องหาว่า กระทำความผิดอาญาข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย และข้อหาเมียเสพยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ (ใบกระท่อม) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย นั้น การออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยเป็นการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชา



ตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งเป็นเพียงขั้นตอนการดำเนินการภายในของเจ้าหน้าที่เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงในเรื่องที่กล่าวหาเพื่อให้ผู้มีอำนาจวินิจฉัยหรือออกคำสั่งตามความเห็น ยังไม่มีผลกระทบต่อสถานะภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีโดยตรง โดยหากต่อมาผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีมิได้กระทำความผิด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมมีหน้าที่ต้องออกคำสั่งย้อนหลังในเรื่องสิทธิที่ผู้ฟ้องคดีพึงจะได้รับ หรือหากฟังว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ต้องมีคำสั่งลงโทษทางวินัยต่อไป ผลของคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นเพียงผลชั่วคราวในระหว่างรอการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนเท่านั้น ไม่ใช่คำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๒๐๖/๒๕๖๐)

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ตำแหน่งอาจารย์ ฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้ฟ้องคดีกรณีถูกกล่าวหาว่าประพฤติผิดจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง และกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง นั้น โดยที่คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยดังกล่าวเป็นการดำเนินการเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงตามข้อกล่าวหา และเมื่อคณะกรรมการสอบสวนดำเนินการสอบสวนแล้วเสร็จก็จะรายงานผลการสอบสวนพร้อมกับความเห็นเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาต่อไป ขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยจึงเป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งของการเตรียมการและการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคำสั่งลงโทษทางวินัยแก่ผู้ฟ้องคดี อันเป็นการพิจารณาทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งยังไม่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน รั้งรับ หรือมีผลกระทบต่อสถานะภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๒๒๖/๒๕๖๐ และที่ คบ.๒๒๗/๒๕๖๐ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

(๒) การตอบข้อหาหรือภายในหน่วยงานทางปกครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๓) การให้ความเห็นหรือคำแนะนำ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



(๔) แนวปฏิบัติของหน่วยงานทางปกครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) มาตรการภายในของฝ่ายปกครอง

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน

กรณีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนมติประชาคมหมู่บ้านดงเปือย ตำบลกุดขาคีม อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ และมติขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดขาคีม ที่ให้พื้นที่ป่าทามอีโจก-กุดพุทธา เป็นพื้นที่อนุรักษ์เพื่อสาธารณประโยชน์ และเป็นป่าชุมชนใช้ร่วมกันเพื่อไม่ให้เกิดการบุกรุกสืบไป นั้น มติดังกล่าวเป็นเพียงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอันเป็นการมีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการที่ดิน และการดำเนินการภายในของฝ่ายปกครอง ซึ่งมีใช้การใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลแต่อย่างใด (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๖/๒๕๖๑)

๓) การรับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔) การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐคัดค้านการรังวัดที่ดินของเอกชน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๕) ข้อตกลงร่วมกันในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๖) การใช้สิทธิตามสัญญา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๗) กรณีอื่น ๆ

หนังสือทวงถาม

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน

กรณีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนหนังสือของนายอำเภอท่าฉาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีคืนเงินค่าตอบแทนผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิหรือเกินสิทธิ นั้น เมื่อพิจารณาหนังสือดังกล่าวซึ่งระบุข้อความว่า การที่ผู้ฟ้องคดีปกปิดข้อความจริงโดยไม่แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบว่าตนต้องคำพิพากษาถึงที่สุดในความผิดเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยป่าไม้และประมวลกฎหมายที่ดิน อันเป็นลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน อีกทั้งยังคงปฏิบัติหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านและได้รับค่าตอบแทนเรื่อยมา ถือว่าเป็นการกระทำโดยไม่สุจริตเพื่อให้ตนเองได้รับประโยชน์จากทางราชการ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสถานะเป็นผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด และไม่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนจากทางราชการอีก การที่ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าตอบแทนไปจากทางราชการภายหลังจากวันที่ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดจนถึงวันที่อำเภอท่าฉางมีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง จึงเป็นการได้รับเงินไปโดยปราศจากมูลอันจะอ้างตามกฎหมายได้ จังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงต้องเรียกเงินค่าตอบแทนที่ผู้ฟ้องคดีได้รับไปในช่วงเวลาดังกล่าวคืน เห็นได้ว่า หนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีคืนเงินค่าตอบแทนผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิหรือเกินสิทธิดังกล่าว เป็นเพียงหนังสือทวงถามให้ชำระเงินเท่านั้น ไม่ได้มีลักษณะที่แสดงให้เห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีเจตนาที่จะให้หนังสือดังกล่าวเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่อาจนำมาฟ้องต่อศาลได้ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) ประกอบกับมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๑๓๒/๒๕๖๐)

ประกาศต่าง ๆ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน

กรณีฟ้องว่า การที่นายอำเภอรัตนบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีประกาศห้ามมิให้บุคคล คณะบุคคล กลุ่มอาชีพใดเข้าไป บุกรุก ถือครอง หรือใช้ประโยชน์ใด ๆ ในพื้นที่ป่าทามอโจัก-กุดพุทรา ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน หากฝ่าฝืนต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย เป็นการออกประกาศโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากผู้ฟ้องคดี



เห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ดิน ส.ป.ก. ที่สามารถนำมาดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อจัดสรรให้เกษตรกรผู้ครอบครองทำกินอยู่ในที่ดินของรัฐ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศอำเภอรัตนบุรีดังกล่าว นั้น เห็นว่า ประกาศข้างต้นมีเจตนาหรือวัตถุประสงค์เพียงแจ้งให้บุคคลทั่วไปรวมทั้งผู้ฟ้องคดีทราบถึงสถานะของที่ดินพิพาทและไม่ให้เข้าไปยึดถือครอบครองมิได้มีเจตนาที่จะบังคับกับผู้ฟ้องคดีโดยเฉพาะ ประกาศดังกล่าวจึงไม่เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อเปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว และมีได้มีลักษณะเป็นการสั่งการ แต่เป็นเพียงการแจ้งให้บุคคลทั่วไปรวมทั้งผู้ฟ้องคดีทราบว่าผู้ฟ้องคดีและบุคคลทั่วไปได้กระทำการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย และแจ้งเตือนว่าหากไม่ยอมออกจากบริเวณที่สาธารณประโยชน์ดังกล่าวจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป โดยไม่อาจใช้อำนาจบังคับขับไล่หรือเข้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างของผู้ฟ้องคดีและบุคคลทั่วไปได้ ประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่ได้มีผลบังคับตามกฎหมายและไม่ได้มีสภาพเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕๖/๒๕๖๑)

๑.๓ การใช้อำนาจกระทำการอื่นใด

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. ๓) อยู่บนเกาะหลีเป๊ะ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศเขตอุทยานแห่งชาติตะรุเตา จากกรณีที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตะรุเตา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้นำประกาศเข้ามาติดตั้งในอาคารของผู้ฟ้องคดีและในที่ดินของบุตรทั้งสองของผู้ฟ้องคดีซึ่งประกาศดังกล่าวกำหนดให้ที่ดินจำนวน ๖ ไร่ ๘๐ ตารางวา เป็นเขตอุทยานแห่งชาติตะรุเตา อันเป็นการประกาศเขตอุทยานทับซ้อนกับที่ดินของผู้ฟ้องคดี กรณีเห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีประสงค์ที่จะฟ้องขอให้ศาลตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของประกาศอุทยานแห่งชาติตะรุเตาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้นำป้ายประกาศดังกล่าวเข้ามาติดตั้งในอาคารของผู้ฟ้องคดีและในที่ดินของบุตรทั้งสองของผู้ฟ้องคดี อันเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๒/๒๕๖๐ และที่ คส.๑/๒๕๖๐ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)



กรณีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ใช้บริการสนามบินอุดรธานีฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่ท่าอากาศยานอุดรธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งอยู่ในสังกัดของกรมท่าอากาศยาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) นำพื้นที่หน้าอาคารที่พักผู้โดยสารของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับประชาชนใช้ร่วมกัน มาทำสัญญากับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เพื่อให้บริษัทฯ จัดเก็บค่าบริการลานจอดรถในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งเดิมผู้ฟ้องคดีนำรถเข้าไปจอดบริเวณข้างต้นโดยมิได้เสียค่าที่จอดรถแต่อย่างใด เป็นการโต้แย้งการดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการให้บริการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่อากาศยาน ผู้โดยสาร และบุคคลอื่นที่ใช้บริการท่าอากาศยาน รวมทั้งการขนส่งสินค้า สัมภาระ และไปรษณีย์ภัณฑ์ทางอากาศ ตามข้อ ๑๒ (๒) ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๐๘/๒๕๖๐)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับภาษีอากรและค่าธรรมเนียม

กรณีผู้ฟ้องคดีทั้งสามซึ่งเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมอาคารพาณิชย์ในพื้นที่แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ฟ้องว่า กรมสรรพากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีประกาศยึดที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ด. ออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระหนี้ค้างภาษีอากรของบริษัท ซึ่งที่ดินแปลงดังกล่าว บริษัท ด. ได้จัดสรรไว้เป็นสาธารณูปโภคของโครงการ ล. ที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามเป็นผู้ซื้อและอยู่อาศัย และใช้ประโยชน์ที่ดินตามโฉนดที่ดินดังกล่าวเพื่อเป็นทางเข้า-ออก และวางท่อน้ำประปาของโครงการ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการออกประกาศยึดที่ดินเพื่อนำออกขายทอดตลาดดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว นั้น เมื่อคำสั่งยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินเป็นอำนาจหน้าที่ของอธิบดีกรมสรรพากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ตามมาตรา ๑๒ แห่งประมวลรัษฎากร ที่มีผลเป็นที่สุด ซึ่งอาจทำให้กรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงพิพาทเปลี่ยนไป อีกทั้งทำให้สภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบันเปลี่ยนไป และผู้ฟ้องคดีทั้งสามซึ่งเป็นผู้ใช้ประโยชน์ในที่ดินแปลงดังกล่าวจะต้องเสียสิทธิในการใช้ประโยชน์ในที่ดิน ประกอบกับผู้ฟ้องคดีทั้งสามเป็นบุคคลภายนอก ไม่ใช่ผู้ต้องรับผิดชอบภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร จึงมิใช่กรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิเรียกร้องของรัฐในหนี้ค่าภาษีอากรที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลภาษีอากรตามมาตรา ๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติ

